Provida Romani Pontificis — Suppressio beneficii pro schola oppidi Montiani

GREGORIUS PP. XVI. · 1832-05-15 · Latin

Dilecto filio vicario venerabilis fratris epi- scopi Caesenatensis in spiritualibus ge- nerali

GREGORIUS PP. XVI.

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

Provida Romani Pontificis, quem pater cae- lestis universae familiae suae praefecit guber- nandae circumspectio requirit, ut cum de ado- lescentibus in literis excolendis agitur, qui de- ficiente institutione ab incoepto bonarum ar- tium curriculo resilire coguntur, etiam per ec- clesiasticorum beneficiorum suppressionem pro- videre, ut novis institutis scholis, doctrinaque in salutis via per illas alacrius arrepta uberiores virtutis fructus valeant provenire.

Exhibita siquidem Nobis nuper pro parte dilectorum filiorum hodiernorum publicorum repraesentantium commune oppidi Montiani Caesenatensis dioecesis expositio continebat , quod experientia compertum est publicam ele- mentorum simul et grammatices scholam, quae unica in eodem oppido existit, adolescentibus ipsius oppidi in literis excolendis minime suf- ficere: ex quo fit, ut magna illorum pars, et quidem Optimae spei opportuna deficiente in- stitutione, ab incoepto curriculo resilire coga- tur. Cum autem sicut eadem expositio subiun-

gebat commune praedictum iurepatronatus et'

praesentandi ad infrascripta tria perpetua sim-

plicia et personalem resineptibs non requiren- tia beneficia ecclesiastica, unum videlicet Ta- gliaferri nuncupatum ad vel sub sancti Antonii abbatis in oratorio publico communali dicti oppidi eidem sancto dicato, ac aliud Ambro- giani, nec non religquum Bresciani respective nuncupata, ad unum idemque, vel sub una ea- demque sanctissimi Rosarii respective. altaria seu invocationibus in parochiali ecclesia sanctae Agathae dicti oppidi per hodiernos illorum pos- sessores nunc obtenta perfruatur. Etsi unum ex dictis beneficiis cuius vacatio primum con- tingat, "ex nunc pro tune' in infrascriptum sci- licet eventum perpetuo ut infra supprimeretur et extingueretur, ac omnia ipsius bona et sin- guli fructus, redditus et proventus publicae in- stitutioni scholae eiusdem oppidi, ad infrascri- ptum tamen effectum perpetuo applicaremtur et appropriarentur, aliaque infrascripta per Nos et - Sedem Apostolicam etiam ut infra fierent et or- dinarentur, hoc quidem modo superius memo- rato incommodo fuerit opportune consultum, suppressionem et applicationem praefatas a No- bis et Sede Apostolica expostulandas duxerunt. Ideo Nobis humiliter supplicari fecerunt expo- nentes praefati, quatenus eis in praemissis op- portune providere de benignitate apostolica di- gnaremur.

Nos igitur eisdem exponentibus specialem gratiam facere volentes, ipsosque a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque eccle- siasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum harum serie absolventes et absolutos fore cen- sentes, aliarum applicationuin dictae scholae hactenus forsan factarum, si quae sint, tenores etiam veriores, ac datas eisdem praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicatio- nibus inclinati, discretioni tuae, de qua ple- nam in Domino fiduciam habemus per prae- sentes committimus et mandamus, quatenus tu vocatis qui fuerint ad id evocandi, primo vacaturum ex supradictis beneficiis, quae pro tempore respective obtinefitibus nonnullas mis- sas quolibet anno in oratorio et parochiali ec- clesia praefatis celebrandi seu celebrare faciendi onus incumbit, et quorum primodicti, videlicet quadraginta quinque ducatorum auri de Camera ® et iuliorum duodecim monetae Romanae cum dimidio alterius iulii similis, ac secundo dicti quadraginta duo ducatorum auri huiusmodi, ac iuliorum quindecim dictae monetae, reliqui vero quadraginta ducatorum auri parium se- cundum communem aestimationem respective fructus, redditus et proventus valorem annuum, | ut asseritur, non excedunt, ex nunc prout ex tune et e contra cum primum illud per ces-

sum, et ex causa permutationis, vel decessum, seu privationem, aut quamvis aliam dimissio- nem, vel amissionem, sive religionis ingressum, et professionis in ea emissionem, cuiusvis ex dictis hodiernis beneficiorum huiusmodi pos- sessoribus, aut aliis quovis modo etiam apud Sedem Apostolicam etiam in aliquo ex men- sibus Nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti, eidemque Sedi per quascumque con- stitutiones apostolicas aut cancellariae aposto- licae regulas editas vel edendas, aut alias quo- _modolibet reservatas, seu ordinariis collatoribus "etiam per constitutiones et regulas easdem, seu literas alternativarum, aut alia privilegia et in- dulta hactenus concessa et in posterum conce- denda competentibus vacare contigerit, illiusque titulum collativum, nomen, denominationem, naturam et essentiam beneficii collativi, ita quod illud ex nunc deinceps perpetuis futuris tem- poribus collativum esse desinat, ac de caetero uti tale in titalum collativam quavis auctori- tate conferri vel impetrari, aut alias de illo quovis modo

disponi amplius nequeat, etsi illud ullo unquam tempore quavis auctoritate conferri aut impetrari, vel alias de illo quovis modo disponi contingat, collationes, impetra- tiones aliaeque dispositiones, sic de illo pro tempore quomodolibet factae, nullae et inva- lidae nulliusque roboris vel momenti existant, neminique suffragentur, nec cuiquam ius vel coloratum titulum possidendi tribuant auctori- tate Nostra perpetuo supprimas et extinguas. Illisque sic suppressis et extinctis omnia et sin- gula beneficii -huiusmodi bona, iura, res, pro- prietates ac fructus, redditus et proventus prae- fatos ex nunc pariter prout ex tunc et e con- tra, postquam tamen illud ex hodierni posses- soris praefati persona, ut praefertur, vacaverit memoratae scholae, ad hoc ut inibi publicus pensitetur professor, qui adolescentes ad huma- niores literas simul ac logicam facultatem di- stincto instituat.

Ea tamen adiecta lege, quod ad eiusmodi officium unus ex presbyteris e dicto oppido oriundus, si eorum aliguis ad hoc idoneus ex- titerit, et nonnisi eo deficiente aliquis extraneus eligatur, qui omnibus beneficii huiusmodi red- ditibus perfruatur, supportatis tamen per eum singulis missarum aliisque, si quae sint, illius oneribus auctoritate Nostra praefata, sine tamen alicuius praeiudicio, etiam perpetuo applices et appropries.

Nos enim si suppressionem, extinctionem , applicationem , appropriationem aliaque prae- missa per te earumdem praesentium vigore fieri contigerit, ut.praefertur, easdem praesentes ac in eis contenta quaecumque nullo unquam tem- pore, ex quocumque capite vel qualibet causa, quantumvis iuridica et legitima, pia, privile- giata ac speciali nota digna de subreptionis , vel obreptionis, aut nullitatis vitio, vel inten-

tionis Nostrae , seu quopiam alio defectu no- tari, impugnari, invalidari, in ius vel contro- versiam vocari, aut adversus@illas quodcumque iuris vel facti, aut gratiae seu iustitiae reme- dium impetrari, aut quidquam aliud in con- trarium disponi ullatenus unquam posse, sed eas semper et perpetuo validas et efficaces exi- stere, mec eas sub similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limi- tationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus per quascumque literas et con- stitutiones apostolicas, vel cancellariae aposto- licae regulas pro tempore factis et faciendis, ac concessis et concedendis comprehendi, séd semper ab illis excipi, et quoties illae emana- bunt, toties in pristinum et validissimum sta- tum ‘restitutas, repositas et plenarie reintegra- tas, ac de novo etiam sub quacumque poste- riori data per exponentes praefatos, seu eorum alterum quandocumque eligendi concessas esse et fore , suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere. |

Sicque et non alias per quoscumque iu- dices ordinarios vel delegatos quavis auctori-

tate fungentes, etiam causarum palatii apo-

stolici auditores.ac Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vicelegatos dictaeque Sedis nuncios iudicari et definiri de- bere, et si secus super his a quoquam qua- vis auctoritate scienter vel ignoranter conti- gerit attentari, irritum et inane decernimus.

Non obstantibus Nostra et cancellariae prae- fatae regula de applicationibus ad partes com- mittendis, ac de exprimendo in eis vero annuo valore beneficiorum ecclesiasticorum, nec non Lateranensis concilii novissime celebrati appli- cationes perpetuas nisi in casibus a iure per- missis fieri prohibentisy aliisque’ etiam in syno- dalibus, provincialibus, generalibus universa- libusque conciliis editis vel edendis specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationi- bus apostolicis; privilegiis quoque indultis ac literis apostolicis quibusvis superioribus ac per- sonis in genere vel in specie, aut alias in con- trarium praemissorum quomodolibet forsan concessis, confirmatis, approbatis et innovatis ; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eo- rumque totis tenoribus specialis, specifica, ex- pressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aligua alia etiam exquisita forma ad hoc servanda foret etiam tenores, ac si de verbo ad verbum, nil penitus omisso, ac forma in illis tradita observata in- serti forent eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris latissime et plenissime, ac specialiter et expresse, nec non opportune et valide pro thac vice dumtaxat derogamus, cae- terisque contrariis quibuscumque.

Volumus autem quod usque dum suppres-

sioni et applicationi praefatis locus factus non fuerit, nullus ex praefatis hodiernis dictorum beneficiorum poss@soribus, beneficium per eum, ut praefertur, ad praesens obtentum tam sim- pliciter quam ad favorem alicuius etiam ex causa permutationis resignare, aut in manibus ordinarii loci libere dimittere, seu iuri sibi in illo, vel ad illud quomodolibet competenti ce- dere non possit, et si eum beneficium huius- modi resignare aut dimittere, seu, ut praefer- tur, iuri cedere contingat, resignatio, dimissio seu iuris cessio eiusmodi in favorem supra- dictae applicationis tantum factae sint et esse censeantur eo ipso, ac per praesentes non in- tendimus dictum iuspatronatus in aliquo ap- probare.

Datum Romae apud sanctum Petrum sub annulo piscatoris die decima quinta maii mil- lesimo. octingentesimo trigesimo secundo, pon- tificatus Neatri anno Seotndtt:

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1901. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the complete printed papal text; Bernasconi edition headings, running titles, page numbers and provenance citations omitted. Revision: 2026-10-28T16:08:23Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.